

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6636/2539

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นายสมพงษ์หรือเสื่อ โพธิ์งาม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

บ.เพื่อนของจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุโดยใช้ขวดน้ำอัดลมตีทำร้ายร่างกายพวกของผู้ตายก่อนแล้ววิ่งหนี ในทันทีทันใดนั้นผู้ตายกับพวกวิ่งไล่ตามแล้วผู้ตายแทงทำร้าย บ.และจำเลยได้แทงทำร้ายผู้ตายเป็นเหตุการณที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกี่ยวพันกันเป็นการสมควรใจเข้าต่อสู้ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน จำเลยจึงอ้างเหตุป้องกัน บ.ไม่ได้

บ.เพื่อนของจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุโดยใช้ขวดน้ำอัดลมตีทำร้ายร่างกายพวกของผู้ตายก่อนแล้ววิ่งหนี ในทันทีทันใดนั้นผู้ตายกับพวกวิ่งไล่ตามแล้วผู้ตายแทงทำร้าย บ.และจำเลยได้แทงทำร้ายผู้ตายเป็นเหตุการณที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกี่ยวพันกันเป็นการสมควรใจเข้าต่อสู้ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน จำเลยจึงอ้างเหตุป้องกัน บ.ไม่ได้

(สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ-จารุณี ดันตยาคม)

ศาลจังหวัดตรัง - นายชูศักดิ์ โชติวานิช

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประเสริฐ วิริยสิทธิวัฒน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ